



Nr. 59 Kabinettsitzung vom 30. Januar, 18 Uhr

R 43 I/1382 , Bl. 185-188

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Heinze, Geßler, Stingl, Groener, Albert, Luther; PrIM Severing, PrFM v. Richter; StS Hamm, Müller, Brugger, Stieler, Geib, Göhre, Schroeder, Dönhoff; MinDir. Meissner, Heilbron; MinR Schulze, Weber, Kempner; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

- 1) *Außerhalb der Tagesordnung: Stellungnahme des Reichskommissars zu rechtswidrigen Verordnungen der Rheinlandkommission.*
- 2) *Richtlinien über die Schadloshaltung der Beamten, Angestellten und Arbeiter des Reichs, der Länder und der Gemeinden in den besetzten und den Einbruchsgebieten.*
- 3) *Außerhalb der Tagesordnung: Streik der Eisenbahner im Bezirk Mainz.*
- 4) *Fragen der Lohn-, Preis- und Tarifpolitik.*
- 5) *Entwurf einer Verordnung über Lohn- und Gehaltspfändung. [...]*
- 6) *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gewerbegerichtsgesetzes und des Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte [...]*
- 7) *Einsichtnahme in die Personalakten. [...]*
- 8) *Frachten aufgrund des Friedensvertrages. [abgesetzt]*
- 9) *Information des Kabinetts über die Auseinandersetzung des Reichs mit den Ländern wegen der Liegenschaften nach dem Gesetz von 1873. [abgesetzt]*

1) Außerhalb der Tagesordnung: Stellungnahme des Reichskommissars zu rechtswidrigen Verordnungen der Rheinlandkommission.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trägt vor, daß dem Reichskommissar in Koblenz zugemutet worden sei, rechtswidrige Verordnungen der Interalliierten Rheinlandkommission bekanntzugeben

¹. Der Reichskommissar könne entweder dieses Ansinnen annehmen unter Wahrung des deutschen Interesses oder es glatt ablehnen. Er stelle zur Erörterung, ob nicht aus politischen Rücksichten sich vielleicht der erstere Weg empfehle. Denn bei einer glatten Ablehnung befürchte er, daß auch der Reichskommissar, der für die deutschen Interessen von Nutzen sei, von der Rheinlandkommission ausgewiesen werde ².

Das Kabinetts stand auf dem Standpunkt, daß das rechtswidrige Ansinnen der Rheinlandkommission von dem Reichskommissar in Koblenz glatt abgelehnt werden müßte ³.

2) Richtlinien über die Schadloshaltung der Beamten, Angestellten und Arbeiter des Reichs, der Länder und der Gemeinden in den besetzten und den Einbruchgebieten.

Der *Staatssekretär im Reichsministerium der Finanzen* trägt den Inhalt der Vorlage vor ⁴.

Der Herr *Preußische Finanzminister* beantragt in der Überschrift die Worte „und zwangsweise abgeschoben“ zu streichen ⁵.

¹ Die nach dem Ruhreinmarsch bis zum 25.1.23 von der Irko erlassenen Ordonnanzen Nr. 131–138 (abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 28 ff.) waren sämtlich von der RReg. als rechtswidrig und damit rechtsunwirksam zurückgewiesen und die dt. Beamten entsprechend instruiert worden.

² Lt. Mitteilung des AA vom 26. 1. hatte der RAM mit Zustimmung der Rkei und des RIMin. den RKom. Fürst Hatzfeldt telegrafisch instruiert: „Bei Ihrem Gesamtverhalten ist davon auszugehen, daß der RKom. und seine Behörde im Vergleich zu allen übrigen Reichs- und Staatsbehörden im besetzten Gebiet eine Sonderstellung einnimmt. Das Reichskommissariat hat keinerlei eigene Zuständigkeiten, sondern ist lediglich geschaffen worden zur Vertretung der Reichs- und Staatsregierung gegenüber der Irko. [...] Mangels jeglicher eigener Befugnisse kommt eine Leitung oder eine Teilnahme des RKom. persönlich oder seiner Behörde an der passiven Resistenz gegenüber den unrechtmäßigen Maßnahmen der alliierten Mächte im besetzten Gebiet nicht in Betracht. Im übrigen ist alles zu vermeiden, was der Gegenseite unnötigerweise den Vorwand geben könnte, ihren schon seit langem bestehenden Wunsch auf Beseitigung des Reichskommissariats durchzuführen. Es ist daran festzuhalten, daß das Weiterbestehen des Reichskommissariats und das Verbleiben von Euer Durchlaucht auf Ihrem Posten im dringenden Interesse der deutschen Sache liegt, da wir andernfalls den Franzosen ihre Politik nur erleichtern würden.“ (R 43 I/186, Bl. 158–161). Dieser Gesichtspunkt wird auch in einer Aufzeichnung von v. Mutius vom 30. 1. betont. Hier heißt es u. a.: „Nunmehr versucht die Irko, den RKom. dadurch in eine unmögliche Situation zu bringen, daß sie von ihm, zum Teil unter Setzung ganz kurzer Fristen, die Weiterleitung von Schreiben der Irko an die Presse und die Beamtenschaft des besetzten Gebiets verlangt, in denen sie die deutsche Regierung für die jetzigen Zustände im besetzten Gebiet verantwortlich macht und in denen sie ferner unter Anrufung eines Reichsgerichtsurteils der deutschen Regierung das Recht abspricht, ihre Beamten zur Verweigerung des Gehorsams gegenüber rechtswidrigen Verordnungen der Irko anzuweisen. [...] Um nicht das Reichskabinetts zu präjudizieren, hat Fürst Hatzfeldt sich einstweilen mit meinem Einverständnis darauf beschränkt, der Irko unter Vorbehalt der Erörterung der prinzipiellen Fragen zu antworten, daß ihm die Weitergabe der Mitteilungen an die Presse innerhalb der gesetzten Frist schon aus technischen Gründen unmöglich sei. Bei der Wichtigkeit der Frage dürfte das Reichskabinetts die weitere Art des Vorgehens zu bestimmen haben.“ (R 43 I/186, Bl. 164–167).

³ Am 2.2.23 richtet der RKom. eine Note an die Irko, in der die Berufung auf das Reichsgerichtsurteil zurückgewiesen wird als nicht anwendbar auf die Ordonnanzen Nr. 132 bis 138. „Diese Verordnungen verfolgen ausgesprochenenmaßen Zwecke, die völlig außerhalb allen Zusammenhangs mit der Besatzung oder der Sicherheit der Besatzungsarmeen stehen, während das Rheinlandabkommen, in Bestätigung der allgemein anerkannten völkerrechtlichen Grundsätze über militärische Besetzung außerhalb des Krieges, dieses Verordnungsrecht beschränkt auf die Fälle, wo der Erlaß der Verordnung für die Gewährleistung der Sicherheit, des Unterhalts und der Bedürfnisse der Besatzungstruppen notwendig ist. Diese Verordnungen sind daher in formeller und materieller Beziehung nichtig. [...] Unter diesen Umständen hat es meine Regierung mit der Stellung des RKom. als ihres akkreditierten Vertreters gegenüber der Irko nicht für vereinbar gehalten, daß der RKom. dieses gegen seine Regierung gerichtete Zirkular an die Beamtenschaft weitergibt.“ (R 43 I/186, Bl. 197; abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 14).

⁴ Es handelt sich hierbei um die wiederholt geforderten Richtlinien für die Wiedergutmachung von Schäden seit dem 11.1.23. Sie bestimmen für die ausgewiesenen Beamten, Angestellten und Arbeiter der Reichsverwaltung folgendes: Fortzahlung der bisherigen Dienstbezüge, einschließlich Dienstalterszulagen; bei Verlegung des Haushalts Zahlung der Ortszuschläge, Besatzungszulagen usw. nach dem neuen Wohnort; Gewährung von Tagegeldern in anderthalbfacher Höhe der bei auswärtiger Beschäftigung gezahlten Sätze; Ersetzung der Umzugs- und Reisekosten; volle Erstattung aller Personen- und Sachschäden, die durch rechtswidrige Maßnahmen der Besatzungsmächte entstehen; bei Verhaftung und Internierung Zahlung der Tage- und Übernachtungsgelder in doppelter Höhe; die Durchführungsvorschriften haben die betr. Reichsressorts zu erlassen. Für nicht ausgewiesene Beamte werden nach Abs. B die Bestimmungen über Sach- und Personenschäden und Internierungsgelder entsprechend angewandt. Den Landesregierungen wird unter Abs. C empfohlen, eine entsprechende Regelung für die Bediensteten der Länder und Kommunen zu treffen (vierseitige Richtlinien in R 43 I/794, Bl. 66–67 und 206, R 43 I/206, Bl. 239 f.).

⁵ Die Überschrift zu Absatz A lautet: „Schadloshaltung der ausgewiesenen und zwangsweise abgeschobenen Beamten, Angestellten und Arbeiter der Reichsverwaltungen.“

Außerdem beantragt er zu III c hinter das Wort „und Gemeinden“ die Worte „und sonstiger öffentlichrechtlicher Körperschaften“ einzufügen ⁶.

Das Kabinett stimmt dem ersten Antrage zur Abänderung der Überschrift zu. Zu dem zweiten Antrage bemerkt der *Staatssekretär im Reichsfinanzministerium* daß er diesen Antrag zunächst einer Prüfung unterziehen müsse, da sich erhebliche neue finanzielle Belastungen daraus ergeben könnten.

Der *Staatssekretär im Preußischen Handelsministerium* bittet, zum mindesten die Handelskammern und Handwerkskammern unter III c einzugruppieren.

Der *Staatssekretär im Reichsfinanzministerium* beantragt, zunächst den Entwurf in der vorliegenden Fassung anzunehmen. Die Frage der Entschädigung der Beamten der Handwerks- und Handelskammern sowie der sonstigen öffentlichrechtlichen Körperschaften solle im Wege einer nachträglichen Ergänzung ohne besonderen Kabinettsbeschluß unter Berücksichtigung des preußischen Antrages erledigt werden.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf und dem Antrage des Staatssekretärs im Reichsfinanzministerium zu ⁷.

3) Außerhalb der Tagesordnung: Streik der Eisenbahner im Bezirk Mainz.

Der Herr *Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium* teilt mit, daß die Eisenbahner im Bezirk Mainz beschlossen hätten, in den Streik zu treten ⁸. [...]

Der Herr *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führt im Anschluß hieran aus, daß die Ernährungslage im alt- und neubesetzten Gebiet im allgemeinen günstig sei und daß für die Lebensmittelzufuhr durch Kraftwagenkolonnen im Falle von Verkehrsstörungen von den großen Städten bereits Vorsorge getroffen sei.

4) Fragen der Lohn-, Preis- und Tarifpolitik.

Der Herr *Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium* erklärt, der Reichsverkehrsminister habe gewisse Bedenken bezüglich Punkt 2 des Antrages, da er eine Bindung für Tariffragen durch andere Ressorts nicht anerkennen könne ⁹.

⁶ Absatz C (nicht III c!) ist überschrieben: „Schadloshaltung der Beamten, Angestellten und Arbeiter der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) sowie der Geistlichen und Lehrpersonen.“

⁷ Am 31. 1. übersendet der RFM die Richtlinien an die Reichsressorts und die Landesregierungen mit der Bitte um weitere Veranlassung. Wegen der Verrechnung der Kosten behält er sich weitere Anordnungen vor; bis dahin sind die Ausgaben über ein Vorschußkonto zu verrechnen (R 43 I/794, Bl. 70). Am 1. 2. teilt der RFM den Landesregierungen und den RM mit, „daß die Richtlinien auf die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Körperschaften des öffentlichen Rechts angewendet werden können.“ (R 43 I/794). Das PrStMin. erläßt am 31. 1. für seine Bediensteten sowie die der Gemeinden und sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts gleichlautende Richtlinien (R 43 I/186, Bl. 191-194).

⁸ Nach Pressemeldungen wurden die Mainzer Bahnhöfe am 29. 1., 17 h, von frz. Truppen besetzt. Auf die Drohung der Eisenbahner, um 19 Uhr die Arbeit niederzulegen, wurden die Truppen wieder abgezogen. Am 30. 1. wird aus Protest gegen frz. Requisitionsanordnungen im gesamten Direktionsbezirk Mainz die Einstellung der Arbeit verfügt. Nähere Angaben darüber waren in R 43 I nicht zu ermitteln.

⁹ Mit Schreiben vom 15. 1. hatte der RWiM folgenden Kabinettsbeschluß beantragt: „1) Um eine einheitliche Stellungnahme der RReg. zu Fragen der Lohn-, Preis- und Tarifpolitik zu gewährleisten, finden zwischen den StS der beteiligten RMin. (R ArbMin., R EMin., R FMin., R PMin., R VMin., R WiMin.) in kurzen Zeiträumen regelmäßige Besprechungen über die in den verschiedenen Ressorts vorliegenden Lohn-, Preis- und Tariffragen statt. 2) Die Richtlinien für die Lohn-, Preis- und Tarifpolitik werden mit Bindung für alle Ressorts durch Beschluß der RReg. nach Bedarf festgestellt.“ (R 43 I/1152, Bl. 6-8, hier: Bl. 8). Die fünfseitige Begründung des RWiM faßt der Referent der Rkei für den RK wie folgt zusammen: „Er [der RWiM] begründet den Antrag damit, daß ein mangelnder Zusammenhang und eine fehlende gegenseitige Rücksichtnahme bei Preis- und Lohnfestsetzungen sich schädlich auswirke. So seien insbesondere unverhältnismäßige Lohnsteigerungen gewisser Produktionszweige die Folge eines solchen mangelnden Zusammenhanges. Dieses habe unerfreuliche Umwälzungstendenzen der Arbeitnehmerschaft im Gefolge. So habe z. B. die Lohnsteigerung im Baugewerbe zu massenweiser Abwanderung von gelernten Hauern aus dem Bergbau in das Baugewerbe geführt. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken soll versucht werden, wenigstens auf denjenigen Gebieten, bei

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* hält dem entgegen, daß es sich einmal nur um Festsetzung gewisser Richtlinien handle und daß außerdem seines Erachtens die Eisenbahntarifpolitik nicht für sich ohne Rücksichtnahme auf andere Betriebe behandelt werden dürfe. Auch die Eisenbahntarife müßten sich auf die Bedürfnisse der Wirtschaft einstellen¹⁰.

Der *Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium* stellt seine Bedenken zurück, da es sich nur um die Aufstellung gewisser Richtlinien handle und im übrigen dem Reichsverkehrsministerium auf dem Gebiete der Tarifpolitik Handlungsfreiheit gewährleistet sei.

Die Vorlage wird vom Kabinett angenommen.

5) Entwurf einer Verordnung über Lohn- und Gehaltspfändung. [...]

6) Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gewerbegerichts-gesetzes und des Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte [...]

7) Einsichtnahme in die Personalakten. [...]

8) Frachten aufgrund des Friedensvertrages. [abgesetzt]

9) Information des Kabinetts über die Auseinandersetzung des Reichs mit den Ländern wegen der Liegenschaften nach dem Gesetz von 1873. [abgesetzt]

Außerhalb der Tagesordnung werden die kurzen folgenden Fragen erledigt.

Der Herr *Reichsminister des Innern* trägt vor, daß preußische Anträge zum Gesetz über die Feiertage demnächst im Preußischen Landtag behandelt würden. Morgen stehe das Gesetz über die Feiertage auf der Tagesordnung des Reichsrates¹¹. In Anbetracht der politischen Lage frage er das Kabinett, ob es nicht zweckmäßig sei, den Reichsrat zu bitten, in die Beratung dieses Gesetzes zunächst nicht einzutreten, da lebhaft Meinungsverschiedenheiten unter den verschiedenen Parteien gerade in diesen Fragen bestünden.

denen die einzelnen Reichsressorts bzw. die Regierungen der Länder selbst unmittelbaren Einfluß auf die Gestaltung von Preisen und Löhnen nehmen können, mehr noch als bisher die Einheitlichkeit der Preis- und Lohnentwicklung zu betonen.“ (R 43 I/1152, Bl. 9-10).

¹⁰ Mit Schreiben vom 29.1.23 hatte StS Stieler der Rkei berichtet, daß zum 1.2.23 die Gütertarife um 100% erhöht werden sollen. Eine dbzgl. Besprechung habe am 29. 1. mit den StS des RMin., des RWiMin. und des RFin. stattgefunden, wobei das RWiMin. und das RMin. gewisse Bedenken geltend gemacht hätten. Sie glaubten aber, „daß, vorbehaltlich der Geltendmachung von Einzelwünschen hinsichtlich der Tarifierung von Kohle, Eisen, Getreide und Kartoffeln, ein Widerspruch nicht erfolgen würde.“ (R 43 I/1067, Bl. 89). Am 7. 2 nimmt das Kabinett die vorgeschlagene Tarifierhöhung an (Dok. Nr. 67, P. 3).

¹¹ Der Gesetzentwurf war bereits vom Kabinett Wirth am 14.7.22 an den RR geleitet worden (RR-Drucks. Nr. 184) und hatte zu Protesten der bayer. Reg. geführt, die dem Reich die Kompetenz bestritt, politische Feier- und Gedenktage gesetzlich festzulegen. Demgegenüber hatte der RIM mit Schreiben vom 30.12.22 erklärt: „Die RReg. kann nicht anerkennen, daß die Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung zur Regelung der allgemeinen Feiertage nicht gegeben sei. [...] Der Gesetzentwurf verfolgt den Zweck, in der Frage der kirchlichen und der politischen Feiertage eine gewisse einheitliche, für das ganze Reich gültige und von wechselnden Mehrheiten in den einzelnen Landesparlamenten unabhängige Regelung zu schaffen und so dazu beizutragen, größere innerpolitische Beunruhigungen, wie sie in letzter Zeit durch Aufhebung überkommener kirchlicher und Schaffung neuer politischer Feiertage mehrfach zutage getreten sind, für die Zukunft auszuschalten. Die Auffassungen darüber, wie weit kirchliche Feiertage als staatlich anerkannte gelten sollen und welche Tage als politische Feiertage festzusetzen sind, gehen bei der Gegensätzlichkeit der politischen und der Weltanschauungen außerordentlich weit auseinander. Hier einen gewissen Ausgleich im Rahmen der gemeinsamen Wünsche zu schaffen, wird nur auf dem Wege eines Reichsgesetzes möglich sein.“ (R 43 I/566, Bl. 212 f.).

Das Kabinett stimmt dem Antrage des Reichsministers des Innern zu ¹².

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* teilt mit, daß gelegentlich der Handelskammertagung in Köln, die dieser Tage stattfindet, eine Besprechung über die Lage im Ruhrgebiet erfolgen werde. Auf Wunsch des Kabinetts erklärt er sich bereit, persönlich an dieser Tagung teilzunehmen.

Der Herr *Reichsminister des Innern* bemerkt, daß demnächst im Hauptausschuß des Reichstags wohl ein Antrag auf Aufhebung des Ausnahmezustandes in Bayern gestellt werde ¹³. Er bitte das Kabinett um Zustimmung, diesem Antrage stattzugeben. Das Verhalten der Bayerischen Regierung sei sowieso durchaus inkorrekt, da die Bayerische Regierung es nicht für nötig befunden habe, der Reichsregierung eine Mitteilung von der Verhängung des Ausnahmezustandes zugehen zu lassen ¹⁴.

Der Herr *Reichsminister der Justiz* hält es für praktisch, die Bayerische Regierung zu veranlassen, den Ausnahmezustand von sich aus aufzuheben. Das Kabinett tritt dieser letzten Auffassung bei ¹⁵.

¹² Am 20. 4. kann der RIM dem RT den Gesetzentwurf nach Zustimmung des RR zur Beratung vorlegen (RT-Drucks. Nr. 5746, Bd. 377). Am 9. 6. liegen dem RT dazu die Abänderungsanträge des 22. Ausschusses vor (RT-Drucks. Nr. 5909, Bd. 378). Zur Beratung im Plenum des RT kommt es indessen nicht.

¹³ Am 31. 1. ergeht der Antrag der SPD an den RT, die VO des Bayer. StMin. vom 26. 1. (RT-Drucks. Nr. 5538, Bd. 376) sofort außer Kraft zu setzen (RT-Drucks. Nr. 5515, Bd. 376).

¹⁴ Näheres zur VO vom 26. 1. in Dok. Nr. 57.

¹⁵ In welcher Weise die RReg. auf das Bayer. St.Min. eingewirkt hat, war aus den Akten der Rkei nicht ersichtlich. Jedenfalls erklärt der bayer. Gesandte v. Preger am 2. 2. vor dem RT die Bereitschaft der bayer. Reg., „den Ausnahmezustand in den allernächsten Tagen aufzuheben.“ (RT-Bd. 358, S. 9591). Daraufhin verzichtet die SPD zunächst einmal auf die Aussprache und Abstimmung über ihren Antrag. Am 5. 2. hebt das Bayer. St.Min. die VO auf (RT-Drucks. Nr. 5549, Bd. 376).

Zitierhinweis

Nr. 59 Kabinettsitzung vom 30. Januar, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 201–206 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D59>